

COLLECTION

SITUATIONS DE VIE

Vendre lors d'une séparation

Séparation ou divorce –
vendre avec clarté
et sérénité



- Plan d'action
- ☒ Évaluation juste et objective
 - ☒ Stratégie de vente
 - ☒ Gestion des aspects légaux et financiers
 - ☒ Collaboration respectueuse
 - ☒ Communication claire
 - ☒ Accompagnement personnalisé



GUIDE PRATIQUE
VENDRE SÉRÈNEMENT
LORS D'UNE SÉPARATION



Pour avancer
avec confiance



À LIRE AVANT DE COMMENCER

Avis important

Ce guide est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il présente de l'information générale concernant l'immobilier au Québec et ne constitue pas un conseil immobilier, juridique, fiscal ou financier personnalisé. Chaque situation immobilière étant différente, il est recommandé de consulter les professionnels appropriés avant de prendre une décision concernant une transaction immobilière.

© 2026 Émilie Cauvier — La Bibliothèque. Tous droits réservés. Toute reproduction, distribution, partage ou revente, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdit sans autorisation écrite préalable. Ce guide est destiné à l'usage personnel de l'acheteur.

Vendre lors d'une séparation

Séparation ou divorce — vendre la propriété avec clarté et sérénité

Vendre la maison lors d'une séparation ou d'un divorce ajoute une couche émotionnelle et légale à une transaction déjà exigeante. Avec un cadre clair et les bons professionnels, on peut y arriver de façon juste et apaisée.

Ce guide balise les points clés : le statut juridique de la propriété selon votre situation, les décisions à prendre à deux, le partage du produit de la vente, et le rôle d'une courtière neutre.

Contenu informatif, non un avis juridique : appuyez-vous sur un notaire ou un avocat. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Vendre lors d'une séparation ajoute une charge émotive à un processus déjà exigeant. Ce guide aide à garder le cap : comprendre le statut de la propriété, choisir entre vendre, racheter ou attendre, fixer le prix à deux, partager le produit et rester fonctionnel malgré le conflit.

Le fil conducteur : structurer et déléguer pour que l'émotion ne coûte pas d'argent.

CHAPITRE

Comprendre le statut de la propriété

Savoir qui détient quoi selon votre situation.

Les droits sur la propriété dépendent de votre situation : mariés (avec les règles du patrimoine familial), unis civilement, ou conjoints de fait (dont les droits diffèrent selon qu'ils sont copropriétaires ou non au titre). C'est un point crucial et souvent mal compris.

- Mariés / unis civilement : la résidence familiale est encadrée par des règles particulières.
- Conjoints de fait : les droits dépendent largement de qui est inscrit au titre.
- Un avis juridique clarifie votre situation exacte.

Vos droits sur la propriété dépendent de votre statut : mariés/unis civilement (patrimoine familial), ou conjoints de fait (l'écrit et le titre priment). Clarifier qui détient quoi est la première étape — elle conditionne le partage et les décisions à venir.

LE CONSEIL D'EMILIE

Ne présumez jamais de vos droits sur la maison sans avis juridique, surtout en union de fait. Clarifier le statut dès le départ évite des conflits et des blocages douloureux plus tard.

CHAPITRE

Décider : vendre, racheter ou attendre

Choisir l'option qui convient aux deux parties.

- Vendre et partager le produit : souvent la solution la plus nette.
- L'un rachète la part de l'autre : possible si le rachat est finançable (capacité d'emprunt, valeur nette).
- Attendre (par ex. jusqu'à un moment précis) : parfois choisi, mais à encadrer par entente écrite.

Chaque option a des implications financières, fiscales et pratiques. Une décision claire, mise par écrit, évite les malentendus.

Trois options : vendre et partager (souvent la plus neutre), qu'un conjoint rachète la part de l'autre, ou attendre (rarement idéal). Le bon choix dépend de vos moyens, de la faisabilité du rachat et de votre besoin de tourner la page. Décidez ensemble, par écrit si possible.

LE CONSEIL D'EMILIE

Décidez de l'option et mettez-la par écrit, idéalement avec vos conseillers. Une entente claire sur « qui fait quoi et quand » réduit énormément les tensions du processus.

CHAPITRE

Fixer le prix et gérer la vente à deux

Vendre efficacement malgré le contexte.

Comme toute vente, on part d'une analyse comparative pour fixer un prix juste. La difficulté est plutôt humaine : deux personnes doivent s'entendre sur le prix, les visites, et les offres à accepter.

- S'appuyer sur des faits neutres (ACM) pour dépersonnaliser le prix.
- Définir à l'avance comment les décisions (offres) seront prises.
- Maintenir la propriété présentable malgré le contexte.

Comme toute vente, on part d'une analyse comparative pour fixer un prix juste et on prépare la propriété. La difficulté est la coordination à deux dans un contexte tendu : confiez la logistique et la communication à une courtière neutre pour éviter que chaque décision ne devienne un affrontement.

LE CONSEIL D'EMILIE

Confiez la vente à une courtière neutre qui parle aux deux parties d'égal à égal. Un intermédiaire professionnel réduit les frictions et garde la transaction sur les rails.

CHAPITRE

Partager le produit de la vente

Clarifier le partage et les aspects financiers.

Le partage du produit net (après remboursement de l'hypothèque et des frais) dépend de votre situation juridique et de vos ententes. Le notaire peut gérer la répartition à la clôture selon les instructions convenues.

Anticipez aussi vos besoins pour la suite : chacun devra probablement se reloger. Comprendre votre capacité d'achat ou de location d'après-vente fait partie d'une décision éclairée.

Le partage du produit net (après remboursement de l'hypothèque et des frais) dépend de votre statut et de vos ententes. Clarifiez-le à l'avance et, au besoin, faites-le encadrer juridiquement : un partage flou est une source majeure de conflits de dernière minute.

LE CONSEIL D'EMILIE

Faites préciser par écrit, avant la clôture, comment le produit net sera partagé. Le notaire suivra ces instructions ; l'improviser le jour de la signature est une source de conflit garantie.

CHAPITRE

Rester fonctionnel : accompagnement et communication

Vendre sereinement malgré le conflit.

Vendre lors d'une séparation ajoute une dimension émotive à un processus déjà exigeant. Quelques repères aident à garder le cap :

- S'entendre sur les **décisions clés** (prix, délais) à l'avance, par écrit si possible.
- Passer par des **intermédiaires neutres** (courtier, médiateur) pour désamorcer.
- Séparer les **enjeux financiers** des tensions personnelles.
- Se faire accompagner (notaire, conseiller juridique).

L'objectif : une transaction qui se conclut proprement, sans que le conflit ne fasse perdre de l'argent aux deux parties.

Rester fonctionnel malgré le conflit protège votre argent : entendez-vous sur les décisions clés à l'avance, passez par des intermédiaires neutres et séparez les enjeux financiers des tensions personnelles. Une courtière comme canal unique de communication désamorce beaucoup de tensions.

LE CONSEIL D'EMILIE

Confier la vente à une courtière neutre évite bien des affrontements directs. Elle devient le canal unique de communication sur la transaction, ce qui protège la vente — et souvent votre énergie.

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Obtenir un avis juridique sur mes droits selon mon statut.
2. Clarifier qui est au titre et la valeur nette de la propriété.

D'ici 30 jours

1. Décider (vendre, racheter, attendre) et mettre l'entente par écrit.
2. Fixer un prix par ACM et convenir du mode de décision sur les offres.

Ensuite

1. Confier la vente à une courtière neutre et préparer le partage du produit.

Pour avancer

1. Clarifier le statut de la propriété et le mode de partage.
2. Confier la vente à une courtière neutre servant de canal de communication.

RÉFÉRENCES

Ressources & lexique

- Patrimoine familial : règles encadrant la résidence des couples mariés/unis civilement.
 - Conjointes de fait : droits dépendant largement de l'inscription au titre.
 - Produit net : montant après remboursement de l'hypothèque et des frais.
 - Rachat de part : option où un conjoint rachète la part de l'autre.
 - Courtière neutre : intermédiaire qui facilite la vente entre les parties.
-
- Patrimoine familial : protections des couples mariés/unis civilement.
 - Conjointes de fait : sans protections automatiques ; le titre et l'écrit priment.
 - Rachat de part : un conjoint achète la part de l'autre pour garder la propriété.
 - Produit net : somme restante après hypothèque et frais, à partager.
 - Médiation : accompagnement neutre pour faciliter les décisions.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quiz — testez-vos connaissances

1. Les droits sur la maison dépendent d'abord :

- A) De la couleur des murs
- B) De votre statut (marié, uni civilement, conjoint de fait)
- C) Du notaire
- D) De l'acheteur

2. Pour les conjoints de fait, les droits dépendent souvent :

- A) De rien
- B) De qui est inscrit au titre
- C) De l'âge
- D) De la ville

3. Une solution souvent la plus nette est :

- A) Attendre indéfiniment
- B) Vendre et partager le produit
- C) Ne rien décider
- D) Détruire la maison

4. Le rachat par l'un des conjoints est possible si :

- A) Impossible toujours
- B) Le rachat est finançable (capacité, valeur nette)
- C) Interdit
- D) Gratuit

5. Pour dépersonnaliser le prix, on s'appuie sur :

- A) Les émotions
- B) L'analyse comparative (ACM)
- C) Le hasard
- D) L'évaluation municipale seule

6. Une courtière neutre :

- A) Aggrave les conflits
- B) Réduit les frictions entre les parties
- C) Choisit à votre place
- D) Est inutile

7. Le partage du produit net doit être :

- A) Improvisé au notaire
- B) Précisé par écrit avant la clôture
- C) Décidé par l'acheteur
- D) Ignoré

8. Avant de présumer de vos droits, il faut :

- A) Deviner
- B) Obtenir un avis juridique
- C) Demander au voisin
- D) Rien

Corrigé

- 1. **B** — Le statut change les règles (chap. 1).
- 2. **B** — Le titre est déterminant (chap. 1).
- 3. **B** — Vendre et partager clarifie (chap. 2).
- 4. **B** — Il faut pouvoir financer le rachat (chap. 2).
- 5. **B** — Des faits neutres (chap. 3).
- 6. **B** — Elle parle aux deux d'égal à égal (chap. 3).
- 7. **B** — Le notaire suit les instructions convenues (chap. 4).
- 8. **B** — Surtout en union de fait (chap. 1).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

☎ (514) 774-9818

✉ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

